ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކާތެރި ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރެއް އޮތްކަން ފަސިހާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތް ފުދޭ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ހިރާސްތު ދިގުކުރުމުގެ އަމުރާއެކު އަލުން ޝަރީޢަތް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކުރިމަތިކުރި ކޯޓަށް ތަރުތީބުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދޫނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އެމީލް، އަބްދުﷲ ހުވައިރިޤީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަވާލާދީ ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ ފިކުރެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުވައިރިޤީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ ފިކުރެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމަށް ފޯރުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ދައުވާކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކާ ގުޅުން ހުރި ހެކިތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކަށް އިޢުތިރާޟުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ކާކުކަން ހާމަނުވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރެވިދާނެގޮތަށް، އޭގެއި ނުވަތަ އަދި ޓޭމްޕަރކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ޗެއިން ހުރަސް ނުގުޅޭ އިންޓެގްރިޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކޭސް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމުން ނަންބަރު 145-499-2025/2026/03),497,498,B5/SHN/496، ހުށަހަޅަން ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީ މަޙްކަމާއި ދައުވާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެދެއްވުމަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުށަހެޅުމަކީ މިހާރަކީ އެއް ހާޒިރުގައި އެހީ ކޮށްކަން އެސެޓްކޮށް ހުށަހެޅުނު ވީޑިއޯ ގެއްލުމާ ކޯޓަށް އެސެޓްކޮށްފައިވާ، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާފުކުރެވިފައިނުވާ ދެއްވާ ސަބަބުތައް ބެލެވޭ ފާސްކުރެވޭ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކަށް ކޯޓުން ނުވަތަ އިންޓެގްރިޓީ އިދާރާގެ ސިއްރުކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއި ކަމަށް ބެލެވޭން ނުވެއެވެ؛
2. ހުށަހެޅި ދަރުމަވީ ފޮރެންސިކް ކާކުކަން އެސޭސްކޮށް ހުށަހެޅި އަޑުހުރުން، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޤާނޫނު މަޖުބޫރުކުރާ އަސާސްތަކުން ދައުލަތުން ބެހިއްޖެވީސް، އެ މިންވަރަށް ކޯޓުން ދައުލަތަށް ބެލެނިވިފައިވާނީ، ސިއްރުކުރަނީ ޤާނޫނީ މަޤްޞަދު ޢަމަލުކުރަން ދައުލަތަށް ބެލެނިވިފައި ނުވެސް؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފެސިލިޓީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބުނާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭނީ، ހުށަހަޅާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އާންމު އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަޔާތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއް ޤާއިމުވެއްޖެކަން ދައުލަތުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސާބިތުކުރަން ފުރުޞަތުގެ މަތިން، އެއަށް ވާސިލުވި ސަބަބެއް ކަމެވެ؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހެޅި މިހާރަށް ނުވަތަ އާންމު އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލު ޤާއިމުވެއް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭކަން؛
3. ހުށަހެޅި މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިމާޔަތަށް އެދޭ އެއް ސަބަބުކަން ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވިޔަސް، އެ އެންސްރަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދައުލަތުގެ ބަދަލުގައި ހާމަކުރުމެއް ނުކުރިކަމާއި ނަމަވެސް، އެ ގެއްލުމެއް ހަމައެކަނި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަނީ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަދަލުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ބޭނުން ނުވަތަ ހަޤީޤީ އިޙްތިމާލެއް އެނގެންނުވާކަން؛
4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމަން އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކާ އެނގެން ނެތުން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުން، އެ ހުށަހެޅި ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމެއް ކަމުގެ ބަޔާން ނުވެއެވެ؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައެއް ނުވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ގަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދަފްތަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ގަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވެސް، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާއްސަ ނުކުތާއަކަށް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ދައުރުގައި އިސްތިއުނާފު ދައުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންސާފުވެރި އަދި ރިސްކް އެސެސްމެންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭން ތިބި ދުވަސްތަކަށް ނުރައްކާ އޮތީ ވަކި ފާގައި އަދާލަތު ކޯޓު ދައުލަތުގެ ސަބަބުތަކުން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތަކުގެ އޮތްކަމުގެ އިބްތިދާއީ އޮތްކަމަށް ބެލުމަށް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ހަދަނީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހިޔާ ޔަޤީން ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޖަރީމާގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ ހާސް މަސައްކަތަކީ ހިފައި ފާޑު ދައުލަތުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން ހާމަވާ މަސައްކަތަކީ އެކަމެއް ނުރައްކަލެއްކަމަށް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ އޮޅިގެންދިޔަ ވަކި ފާގެ ޖަބުރައްޔާ ހުށަހަޅައިގެން އެ ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކޮށް މީގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެކަމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ގަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑުކުރުމަށް، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ. ޝ. ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޤ. ޢ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހާޒިރުވެއްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ގަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ހާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހުކުމް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ޤާއިމުކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ބޮޑުމިނުގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ދައްކަމުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި [illegible] ޤަބޫލުކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކަމުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ކުރަހާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް ވަކިކޮށް ދިރާސާކުރުމުގެ މިންވަރާއި، ވަކިމައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު ކަމަށް ފަރާތްތަކުން ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ރިސްކެއްގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމުގެ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަކަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކީ ޔަޤީން ނުރައްކަލަކަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެފައިވުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވަނީ ވުރެ ބޮޑަށް ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހެނީއެވެ.

7. ދެންމެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާ ހެކިވެރިއެއް ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމުން ހުއްޓުވުމެއް ދީފައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުވުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމުން ފެނުނެވެ. މިއަދުވެސް ފުރާ ބިރުވެރިކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ކޯޓަށް، އެކަމަކު ޤާނޫނު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތެއް ޖެހޭ ބަލަވެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަހިއާރަން ބަލަވާ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުން ފުދެއެވެ. ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެރިކަން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ އަމަލާއި (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލާއި (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ އަމަލާއި ކަންތައްތަކުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބަލާނެކަމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ހުރިކަމުގެ އިބްތިދާއީ އެއްވެސް ދެނެގަނެވޭނީ، ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ ވަރަށްގޮތަށް ބާރަމްބޯލާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ބައްލަވާނެއެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ދެނެގަނެވޭ ހުރަހަކާ ކަންކަމަށް، މައްސަލައިގެ ބާރުތަކަށް ދިފާއަށް، އެކަމަށް ބަލަން ސަބަބުތައް ކުރެވޭ ވަރަށް ރަނގަޅެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގެ ބުނެފައި، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގެއްލުންދިނުމާއި ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބޭފުޅުން އާންމު މަސްލަހަތު އޮންނަ ނުރައްކަލަށް ކުރިމަތިވުމަށްވާނަމަވެސް އެފަދަ ނުރައްކަލަކީ، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އަނގާ އާއިލާއަށް އެއް ނުރައްކަލަކަށްވެސް ފަދަ ދެއިރާއަށްވެސް ވެސް ކުރެވެންދާނެ ކަމެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރނެޓްގެ އިޖުތިމާޢީ ވަސީލަތް، އެ ފަރާތްތަކުން ޖަމާއަތް ހާލަތު ނުރައްކަލެއް އެއް ކަމަށް އަންގާ އިޝާރާތް ސަބަބުތަކުން ހުށަހެޅިގެންދާނަމަ، ވަކިވަކި ސިޔާސަތަކުން އެއް ވަކި ހާލަތު ނުރައްކަލެއް ދެނެގަނެވޭ ވަރަށް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދައުލަތް އުޅުއްވާ ދިރާސާ ބައްދަލުވުން ނުރައްކާ ކޮށްދޭ ވަކިމަކާ އިސްލާމީ ބާރުތައް ކުރުގައިވާ، އެ ބާރުތައް ފަރުވާ ދެވަޑައިގަތް ހިދުމަތް ސަބަބުތައް ދައުލަތުން ދެއްކެވޭނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަދި ފުލުހުންގެ، ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ އެއް ނުރައްކާތެރި ބާރުތަކުގެ ފުލުހުންކުރުމަށް ވަކިވެއެވެ. އެ ފުލުހުންނަށް ދައުލަތް އުފުލިފައިވާ ހިމާޔަތް ބާރުގެ އަސާސީ ބާރުތަކަށް ސިޔާ އަސާސީ ހިމާޔަތްކުރުން ކަށަވަރުކުރަން ވެގެން، އާންމު މަސްލަހަތު އެއް ނުރައްކާތެރި، ދައުލަތް ދިޔަ ފަރާތަށް ހަރުކަށި ކުރެވިދާނެ އިންސާފުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބާރުތައް ދިފާޢުކުރުމަށް ވަކިވެއެވެ.

13. މި ދިފާޢު މިނިވަންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަޔާންކުރި، ދިފާއަށް ހަމަނުޖެހިފައިވާ އާއްމު ބާރުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަސާސީ މަސްލަހަތު އާއިލާއިން ދިމާވެފައި، ނުރައްކަލާ އެއް ހިމާޔަތްދިނުން ފުލުހުން އުފުލުން. އަދި އަދާ ފުލުހުންނަށް، ހިމާޔަތްދިނުން ކުރީ އަދި އެއްކަލަކީ ފުލުހުންގެ އެއީ ބައިވެރިވުން އަދާ ފުލުހުން ދެވުނު ކުރުގައި ވަކިވެއެވެ.

14. ޖަރީމާގެ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހެކިބަސް ޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް، އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަށް ދައުލަތުގެ އަސާސީ މަސްލަހަތު ކުރިއަށްދާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ގޮތުގައި ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަކިންކުރަންޖެހޭ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދައުރަށާއި ފަދަ ދައުރާއެކުގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަހެޅުމާމެދު ފަސޭހައާއެކު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަމުރާމެދު ޢަމަލު ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަސޭހައާއެކު ރިޢާޔަތްކުރި ޢަމަލު ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިސާލަށް ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ބެލުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފުލުހުންގެ ސިއްރުވެރިކަމާއި، އެ ފުލުހުންގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިސާލަށް ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ބެލުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފުލުހުންގެ ސިއްރުވެރިކަމާއި، އެ ފުލުހުންގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)